

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1432-2026/PS2**

DENUNCIANTE : VICTOR ANGEL ESPINOZA LOPEZ
(SEÑOR ESPINOXA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO
RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 28 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente dos (02) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-02**-****-8018 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (a) fue víctima de *spoofing* debido a que el denunciado no cuenta con protocolos técnicos para evitar que terceros utilicen su línea para contactar a clientes; (b) procesó la segunda operación pese a que no se había completado el proceso de validación y su tarjeta se encontraba bloqueada; y, (c) reconoció la primera operación como "cuestionada":

Fecha	Detalle	Importe S/
29/12/2025	IZI*COMERCIAL P Y P	2 763,00
30/12/2025	IZI*MORELIA STORE	2 763,00

- (ii) El artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los siguientes reclamos:

Código	Fecha de respuesta	Motivo
TRA00258503	16/01/2026	Declaró los reclamos no favorables, limitándose a indicar que "previenen el fraude", sin explicar cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar
C49621637	11/02/2026	

2. El 21 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:

- (i) Cuestionó la calidad de consumidor final del denunciante, pues no debe considerarse como consumidor a un usuario que adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio destinado para su actividad como proveedor, por lo que correspondía al denunciante acreditar que ostenta la calidad de consumidor final, lo cual no ha sucedido, por lo que solicitó la improcedencia de la denuncia;

M-OPS-04/01

Página 1 de 15

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

- (ii) solicitó que se valore la ruptura del nexo causal por imprudencia del denunciante, en la medida que éste habría sido víctima de un fraude facilitado por sus propias actuaciones, lo que generó una falta de diligencia en el resguardo oportuno de los productos financieros;
- (iii) formuló su allanamiento a la imputación de cargos 1. (i); por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y se le exonere del pago de los costos del procedimiento;
- (iv) respecto al reclamo N° TRA00258503 mediante carta de respuesta de fecha 16 de enero de 2026, informó sobre el resultado del análisis de la solicitud y determinó que dichas transacciones fueron realizadas de manera presencial utilizando la tarjeta de crédito; por lo que la solicitud de devolución monetaria resultó no favorable; y,
- (v) sobre el reclamo N° C49621637 se brindó respuesta el 11 de febrero de 2026, de manera adecuada y dentro del plazo legal establecido, reiterando que las operaciones en cuestión se efectuaron de forma presencial con el uso de la tarjeta de crédito, por lo que la solicitud de devolución monetaria se mantenía como no favorable.

ANÁLISIS

Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1, referido a las imputaciones por la atención inadecuada de reclamos

- 3. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
- 4. En el presente caso, se imputó cargos contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en el artículo 88.1 del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los reclamos N° TRA00258503 y C49621637; pues brindó respuesta no favorable a sus reclamos, no obstante, la respuesta fue insatisfactoria, en tanto no realizó un análisis adecuado ni valoró correctamente los medios probatorios.
- 5. De la revisión de lo resuelto en la Resolución N° 1, se ha verificado un error, en tanto se imputó de manera unificada las presuntas infracciones cometidas por el Banco, cuando lo correcto era imputar los reclamos de manera separada, en tanto la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos.

¹**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS****Artículo 14.- Conservación del acto**

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

M-OPS-04/01

Página 2 de 15

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

6. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa del Banco, toda vez que fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba la identificación de cada reclamo denunciado. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos y los cuestionamientos adicionales para cada uno de estos, por lo que el Banco tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa, conforme lo realizó el 21 de abril de 2026.
7. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

“(ii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente los siguientes reclamos:

Código	Fecha de respuesta	Motivo
TRA00258503	16/01/2026	Declaró los reclamos no favorables, limitándose a indicar que “previenen el fraude”, sin explicar cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar
C49621637	11/02/2026	

(...)

DEBE DECIR:

- “(ii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo N° TRA00258503, pues mediante carta de respuesta del 16 de enero del 2026 declaró el reclamo no favorable, limitándose a indicar que “previenen el fraude”, sin explicar cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar.
- (iii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo N° C49621637, pues mediante carta de respuesta del 11 de febrero del 2026 declaró el reclamo no favorable, limitándose a indicar que “previenen el fraude”, sin explicar cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar.

Sobre la condición de consumidor final de la parte denunciante

8. En sus descargos el Banco señaló que correspondía al señor Espinoza acreditar que ostenta la calidad de consumidor final, lo cual no ha sucedido, por lo que solicitó la improcedencia de la denuncia.
9. Al respecto, corresponde precisar que el numeral 1° del artículo IV del Código² señala que tienen la calidad de consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren usan

²

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo IV.- Definiciones**

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social; por lo que actúan en un ámbito ajeno a la actividad empresarial; y, establece un supuesto de excepción, que incluye en la categoría de consumidores a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor, respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.

10. Al respecto, de la revisión de los términos de la denuncia no se verifica que el producto financiero (*tarjeta de crédito*) vinculado al servicio cuestionado hubiese sido adquirido, utilizado o disfrutado para destinarlo en alguna actividad económica del señor Espinoza como proveedor.
11. En ese sentido, este Órgano Resolutivo pudo verificar que los servicios que originaron la controversia tenían un final personal o de entorno social, en tanto no se evidencia que el señor Espinoza realizaba alguna actividad empresarial, por lo cual al ser una persona natural que utiliza el producto financiero contratado para beneficio propio o de su entorno familiar o social, se encuentra dentro de la calidad de consumidor final.
12. Por los motivos expuestos, al haberse verificado que el señor Espinoza ostenta la calidad de consumidor final, corresponde desestimar la improcedencia solicitada por la parte denunciada.

Sobre la ruptura de nexos causal y el allanamiento formulado por el Banco

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia³.
14. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁴.

empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL****Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

15. En el presente caso, el Banco, en su escrito de descargos, formuló argumentos orientados a atribuir responsabilidad al denunciante y alegó la ruptura del nexo causal, en la medida que éste habría sido víctima de un fraude facilitado por sus propias actuaciones, lo que generó una falta de diligencia en el resguardo oportuno de los productos financieros.
16. Sobre el particular es importante señalar que, tales alegaciones son argumentos de defensa de fondo que no se condicen con el allanamiento formulado. En efecto, al haberse allanado a la imputación de cargos, el Banco aceptó la pretensión contenida en la denuncia. Por tanto, en función a la normativa aplicable al allanamiento, este Órgano Resolutivo no emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la defensa formulada por el Banco en este extremo.
17. En ese sentido, sin necesidad de mayor análisis, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por la infracción detalladas en el punto 1 de la presente resolución.

Sobre la atención inadecuada de reclamos

18. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo no mayor de quince días hábiles⁵.
19. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
 - a) Sobre el reclamo N° TRA00258503
20. El señor Espinoza denunció al Banco por haber atendido de manera inadecuada el reclamo N° TRA00258503.
21. En sus descargos, el Banco precisó que brindó respuesta al denunciante mediante carta el 16 de enero de 2026, a través de la cual se le informó sobre el resultado del análisis de su solicitud, por el cual determinó que dichas transacciones fueron realizadas de manera presencial utilizando la tarjeta de crédito; por lo que su solicitud de devolución monetaria resultó no favorable.
22. Ahora bien, obra en el expediente el reclamo N° TRA00258503 y la carta de respuesta emitida por el Banco el 16 de enero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

5

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.
(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2****Hoja de Reclamación N° TRA00258503****Detalle**

VICTOR quiere ingresar un caso porque indica: No reconozco la(s) operación(es). Por ello, solicita Devolución monetaria. Cliente indica que se comunicaron el 29/12 desde 3119898 para ofrecerle una mejor categoría de la TC, donde le indicaron que el Courier se iba acercar para hacerle firmar el contrato y recoger la TC anterior. Cliente informa que la TC fue entregada, cortada en pedazos y se llevó el Courier en un sobre manila juntamente con el documento que firmo de varias hojas.

Cliente informa que toda comunicación fue mediante el número de banca por teléfono 3119898.

Carta de respuesta del 16 de enero de 2026

Hola, Victor:

Mi nombre es Juan, del BCP y tengo el gusto de comunicarme contigo para dar respuesta a tu solicitud N° TRA00258503, referida a la devolución por la operación no reconocida en la Tarjeta de Crédito VISA nro. 4634-****-****-8018.

He analizado cuidadosamente tu solicitud y considero que es importante ofrecerte una explicación sobre lo sucedido.

Al respecto, luego de las validaciones realizadas, debemos precisar que los clientes de las diferentes instituciones financieras, entre ellas, el Banco de Crédito BCP, se encuentran expuestos a diferentes tipos de fraudes, utilizando diversos medios, con la finalidad de perjudicar a los clientes. Actualmente el BCP se dedica a prevenir y detectar oportunamente estas situaciones y cuenta con un equipo destacado a esa labor con el propósito de contrarrestarlas en el menor plazo posible, labor en la cual ya se han logrado grandes avances.

Por otro lado, te comento que es probable que hayas sido víctima de un posible fraude digital bajo la modalidad de Vishing, es decir, que te contactan, que enmascaran el supuesto número del Banco y te contactan, haciéndose pasar por un colaborador del BCP, solicitando datos confidenciales y, de este modo, los estafadores obtienen la información confidencial como la clave secreta, código CVV de tu tarjeta, entre otros para realizar transacciones a tu nombre posteriormente.

En tu caso en particular; hemos podido confirmar que te efectuaron un fraude, a través del cual, terceras personas, haciéndose pasar por colaboradores de nuestra entidad te solicitaron la entrega de tu Tarjeta de Crédito VISA N°4634-****-****-8018, con la finalidad de tener en su poder la tarjeta física y así disponer el uso de ella, de este modo, los estafadores obtienen los fondos para concluir su hecho de fraude.

Por lo mencionado, te informo que el consumo no reconocido registrado en tu Tarjeta de Crédito VISA N°4634-****-****-8018, fueron realizado con el uso de tu tarjeta de manera presencial en el establecimiento.

(...)

Asimismo, debo señalar que se estableció que la transacción en cuestión; se realizó sin que exista ninguna restricción en el sistema, ni comunicación de tu parte respecto a la pérdida y/o extravío de la tarjeta de tu propiedad, previo a la realización de la operación cuestionada. Adicional a ello, te comento que el bloqueo de tu Tarjeta de crédito fue el 30 de diciembre del presente año a las 21:05:59 horas; es decir, luego de haberse realizado las operaciones no reconocidas.

De acuerdo con la explicación brindada en los párrafos anteriores, confirmamos que la operación se realizó de manera conforme, por lo que en consecuencia de ello te informamos que tu solicitud de regularización es no favorable.

23. De la revisión del contenido del reclamo N° TRA00258503 interpuesto por el denunciante se advierte que cuestionó la realización del consumo materia de denuncia.
24. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 16 de enero de 2026, se verificó que el Banco se pronunció sobre los consumos reclamados por el consumidor, le explicó a razón de lo manifestado por el denunciante, la modalidad del posible fraude que habría sido víctima el señor Espinoza, y que verificaron que los consumos se efectuaron con el uso de la tarjeta de manera presencial en los establecimientos. Asimismo, indicó que la solicitud de regularización fue no favorable.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

25. En ese sentido, se advierte que la entidad financiera atendió de manera clara, completa y congruente el reclamo formulado. En efecto, se pronunció expresamente sobre la operación reclamada, explicó el tipo de fraude al que fue víctima el señor Espinoza y la razón por la cual no podían regular la devolución de las operaciones no reconocidas.
 26. Ahora bien, el señor Espinoza indicó que la respuesta de la entidad financiera resultaba inadecuada, toda vez que se limitó a indicar que “previenen el fraude”, sin explicar cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar.
 27. Al respecto, es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
 28. Asimismo, corresponde indicar que la normativa sectorial vigente sobre la atención de reclamos no obliga a las entidades financieras a atender de manera favorable todos los reclamos interpuestos por los consumidores, en tanto afirmar lo contrario significaría sancionar a los proveedores por el solo hecho de no brindar una respuesta favorable al consumidor. Es claro que situaciones de esta naturaleza no pueden ser amparadas, dado que las obligaciones sobre la atención de reclamos no recaen en que este brinde respuestas favorables a todos los reclamos emitidos por los consumidores, toda vez que ello no se encuentra enmarcado, como se indicó, dentro de la normativa correspondiente.
 29. Debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que el análisis efectuado por el denunciado no fue suficiente para demostrar que su cuestionamiento fue adecuadamente atendido, debido a que a su criterio no explicó cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar; es importante señalar que la vía del reclamo es un canal de comunicación entre cliente y proveedor que tiene por finalidad que este último exprese su posición sobre una insatisfacción con el servicio; por lo que los cuestionamientos sobre los fundamentos o pruebas que el Banco brindó en su respuesta no deben ser evaluados en el marco de la atención de un reclamo, sino como parte del fondo de una posterior controversia ante la autoridad competente por la autorización misma de la operación. Por tanto, lo alegado por el denunciante no tiene mérito suficiente para afirmar que se ha incurrido en infracción al deber de atención de reclamos.
 30. En suma, puede concluirse que la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando esta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.
 31. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto se verificó que atendió adecuadamente el reclamo N° TRA00258503.
- b) Sobre el reclamo N° C49621637



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2

32. El señor Espinoza denunció al Banco por haber atendido de manera inadecuada el reclamo N° C49621637.
33. En sus descargos, el Banco precisó que brindó respuesta al referido reclamo el 11 de febrero de 2026, de manera adecuada y dentro del plazo legal establecido, reiterando que las operaciones en cuestión fueron realizadas de forma presencial utilizando la tarjeta de crédito y que la solicitud de devolución monetaria se mantenía como no favorable.
34. Obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° C49621637, así como la carta de respuesta de fecha 11 de febrero de 2026, cuyo contenido se muestra a continuación en las partes pertinentes:

Reclamación N° C49621637

De la Prevención y Detección oportuna de fraudes

En su carta de respuesta, con fecha de emisión del 16 de enero de 2025, exponen que el BCP (su representada) se encuentran expuestos a diferentes tipos de fraudes con la finalidad de perjudicar a los clientes y; que, en razón de ello, ustedes se dedican a prevenir y detectar oportunamente estas situaciones contando con un equipo destacado a esa labor.

De lo manifestado en el párrafo anterior, quiero desmentir este argumento; por cuanto, su **línea y medio oficial de comunicación con el cliente el número (01) 3119898 fue vulnerado por los estafadores**, tras haber recibido una llamada telefónica de un medio confiable y tras haber verificado su fuente, estando registrado en mi lista de contacto oficial de la entidad bancaria BCP.

De ello, presento pruebas de imagen de la lista de contacto del BCP (01) 3119898 en donde se verifica que el día 29 de diciembre a las 12:43 pm. hay una primera llamada entrante del estafador identificándose como un colaborador del BCP y, posteriormente una segunda llamada entrante el mismo día a las 6:44 pm. Evidenciándose que su representada (el BCP) no tiene establecido medidas de seguridad para prevenir el fraude bajo esta modalidad a través de sus soportes técnicos.

Para mayor ahondamiento, como prueba de lo manifestado, el 30 de diciembre de 2025 a las 8:55 pm. realizo una llamada telefónica al (01) 3119898, el mismo número Oficial del que me contactaron los estafadores, con la finalidad de reportar unas operaciones de mi tarjeta de crédito no reconocidas por mi persona, realizándose el bloqueo de mi tarjeta. Una vez más, la misma línea telefónica sirvió para evidenciar que el origen de la misma proviene del banco BCP una fuente que debería ser confiable; pudiendo ser corroborado por ustedes la citada llamada.

La Responsabilidad Contractual según el Código Civil

De la modalidad de estafa expuesta a mi persona, esto constituye un claro incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del banco. El Banco del Crédito de Perú tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de la relación contractual con mi persona en calidad cliente. Esto incluye prevenir riesgos razonablemente previsibles como el fraude. Según el **Artículo 1321 del Código Civil**, la responsabilidad contractual conlleva consecuencias legales, incluyendo la posibilidad de reclamación por daños y perjuicios.

Sobre las Recomendaciones De Seguridad

Los distintos medios publicitarios sobre las modalidades y prevención del fraude han sido tomados en cuenta por mi persona previamente. Sin embargo, en ninguna de ellas ahondan o profundizan que la entidad (El BCP) puede ser vulnerado dentro de sus canales confiables y oficiales (como el teléfono) quedando evidenciado la ausencia de medidas de seguridad para prevenir el fraude bajo esta modalidad.

Regulación Sectorial emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Ante a la habitualidad y/o detección de consumos inusuales o sospechosos, el banco debió implementar sistemas de detección de anomalías basados en el análisis del comportamiento habitual como usuario (mi persona).

Refuerza esta obligación, estableciendo que los bancos deben contar con sistemas de prevención de fraudes, protocolos de autenticación, y mecanismos de respuesta ante operaciones sospechosas. Así, el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (el Reglamento), aprobado por Resolución SBS 6523-2013, establece garantías legales en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores. Estas garantías legales son medidas de seguridad entre las que destacan el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.

Como es de prever, mi comportamiento habitual de consumo de tarjeta de crédito dista mucho en cuanto frecuencia y monto del crédito de las operaciones fraudulentas que tuvieron lugar.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2

Respuesta del 11 de febrero de 2026

VICTOR ANGEL ESPINOZA LOPEZ
Ref. Solicitud N° C49621637

Hola Victor,

Mi nombre es Marlene, soy analista del BCP y me comunico contigo para dar respuesta a tu solicitud N° C49621637, relacionada a la operación no reconocida realizada con tu Tarjeta de Crédito Visa N°. 4634-****-****-8018.

Luego de efectuar un nuevo análisis te informamos lo siguiente:

Se ha verificado que la operación reclamada fue realizada de forma presencial, utilizando su Tarjeta de Crédito Visa N°. 4634-****-****-8018. Este tipo de transacción requiere necesariamente la presencia física de la tarjeta, por lo que su procesamiento se efectuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la marca y el comercio, validándose correctamente la operación en el punto de venta.

A la fecha y hora de la operación, la tarjeta se encontraba activa y sin restricciones en nuestros sistemas. No se registró comunicación previa de su parte informando pérdida, robo o uso indebido de la tarjeta antes de la ejecución de la transacción. Estas condiciones permitieron que la operación sea procesada de manera regular.

Como parte del análisis, se ha identificado que usted podría haber sido afectado por un fraude bajo la modalidad de "Vishing", el cual consiste en que terceros se comunican telefónicamente, suplantando números oficiales del banco y haciéndose pasar por colaboradores, con la finalidad de obtener información confidencial o incluso la entrega física de la tarjeta.

En base a lo expuesto y a los registros, se concluye que la operación fue procesada correctamente, cumpliendo con los protocolos de seguridad vigentes.

35. De la revisión del contenido de la hoja de reclamación N° C49621637, se advierte que el señor Espinoza manifiesta su disconformidad con la respuesta al reclamo N° TRA00258503, puesto que a razón del denunciante la línea telefónica del Banco fue vulnerada por los estafadores, lo que evidencia que no cuenta con medidas de seguridad para prevenir el fraude. Asimismo, precisó que el Banco debió de implementar sistemas de detección de anomalías basados en el análisis del comportamiento habitual como usuario.
36. Del análisis de la respuesta brindada por el Banco, se aprecia que se pronunció de forma clara y coherente sobre el cuestionamiento del señor Espinoza, pues le indicó que las operaciones se realizaron de forma presencial, utilizando la tarjeta de crédito, por lo que se procesaron según los protocolos de seguridad establecidos. Asimismo, señaló que la tarjeta se encontraba activa y sin restricciones en sus sistemas, pues no se registró comunicación previa sobre la pérdida, robo o uso indebido antes de la ejecución de la operación. En ese sentido, se aprecia que la respuesta fue coherente y se ajusta al reclamo formulado.
37. De acuerdo con lo manifestado por el señor Espinoza en su escrito de denuncia, las razones por las cuales calificó de inadecuada la respuesta a su reclamo, fue porque el Banco se limitó a indicar que "previenen el fraude", sin explicar cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar.
38. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que el análisis efectuado por el denunciado no fue suficiente para demostrar que su cuestionamiento fue adecuadamente atendido, debido a que a su criterio dicha respuesta no explica cómo permitieron que su propia línea oficial fuera utilizada para estafar; esto no supone una falta a las obligaciones vinculadas con la atención de reclamos, pues de lo contrario se sancionaría a los proveedores por el solo hecho de brindar una respuesta con

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

la que su cliente discrepa; lo cual no puede ser amparado, en la medida que las obligaciones sobre la atención de reclamos únicamente derivan de la ley.

39. En ese sentido, los cuestionamientos sobre el análisis o pruebas que el Banco brindó en su respuesta no deben ser evaluados en el marco de la atención de un reclamo, sino como parte del fondo de una posterior controversia ante la autoridad competente por la autorización misma de la operación. Por tanto, el alegato de la denunciante no tiene mérito suficiente para afirmar que se ha incurrido en infracción al deber de atención de reclamos.
40. Es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
41. De otro lado, cabe señalar que no existe disposición legal que obligue a los bancos a atender favorablemente todas las pretensiones de sus clientes, por lo que el hecho que en la respuesta haya sido desfavorable no supone incumplimiento alguno para el Banco.
42. En suma, puede concluirse que la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando esta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.
43. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° C49621637.

Medidas correctivas

44. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
45. En atención a lo expuesto, corresponde ordenar al Banco que en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
 - (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la denunciante el importe total de S/ 5 526,00 correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,

- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado **y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.**

46. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código⁶.
47. Por otro lado, si bien la parte denunciante manifestó haber realizado el pago de la operación denunciada; la medida correctiva ordenada generará, en caso no exista más deuda, un saldo a su favor en la cuenta de su tarjeta de crédito, sobre el cual el denunciante puede solicitar su disposición a fin de que el Banco evalúe la petición.

Graduación de la sanción

48. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
49. Sobre el cargo de la operación no reconocida en la tarjeta de crédito N° 4634-02**-****-8018 del denunciante, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 5 526,00, que equivale a 1 UIT ⁷ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ⁸ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

⁷ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

⁸ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

	gran empresa ⁹ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros del denunciante constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

50. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos¹⁰, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

Costas y costos del procedimiento

51. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹¹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
52. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
53. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante; lo cierto es que en el extremo de la denuncia en el cual no se allanó no resultó ser la parte vencida, por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a estos.

⁹ La clasificación de empresas es la siguiente:
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁰ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificada el 15 de abril de 2026 y formuló su allanamiento el 21 de abril del mismo año. Cabe resaltar que los días 2 y 3 de abril de 2026 fueron declarados feriados calendarios.

¹¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

54. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00¹².
55. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹³.

RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1 del 10 de abril de 2026, de acuerdo con lo expuesto en el numeral 7 de la presente resolución.

SEGUNDO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una amonestación, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, en tanto cargó indebidamente en la tarjeta de crédito N° 4634-02**-****-8018 del denunciante, las operaciones detalladas en el **cuadro 1**, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1(i) de la presente resolución.

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no se verificó que hubiere atendido inadecuadamente el reclamo N° TRA00258503.

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no se verificó que hubiere atendido inadecuadamente el reclamo N° C49621637.

QUINTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la denunciante el importe total de S/ 5 526,00 correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;

¹² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2**

- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado **y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.**

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁴, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁵.

OCTAVO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI¹⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de

¹⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32°.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 212.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1418-2026/PS2

Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

NOVENO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119^o17 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

17

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 15 de 15